

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 482/2530

นางรัตนา ธัญญานุรักษ์

โจทก์

นางวัลลภา ไทยตรง

จำเลย

นางรัตนา ธัญญานุรักษ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ป.อ. มาตรา 56

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยกระหนงละ 2 เดือน รวม 2 กระหนง จำคุก 4 เดือนโดยไม่รอกการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้รอกการลงโทษไว้โจทก์ฎีกาให้รอกการลงโทษ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฯลฯจึงไม่รับฎีกา

โจทก์ว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงขอให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หากศาลฎีกาเห็นว่าฎีกาของโจทก์มิได้เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 114)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ฯลฯ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 2 กระทั่ง จำคุกกระทังละ 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน ส่วนเช็คตามเอกสารหมาย จ.3 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี ชลช นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 109)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระทังละ 2 เดือน รวม 2 กระทังเป็นโทษจำคุก 4 เดือน แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้ซึ่งเป็นการแก้มากก็ตามแต่ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปีโจทก์จะฎีกาดุลพินิจของศาลขอมิให้รอกการลงโทษ ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงมิได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยกระทังละ 2 เดือน รวม 2 กระทังเป็นโทษจำคุก 4 เดือน แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้ให้รอกการลงโทษจำเลยไว้ซึ่งเป็นการแก้มากก็ตามแต่ถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 1 ปีโจทก์จะฎีกาดุลพินิจของศาลขอมิให้รอกการลงโทษ ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อ

เท็จจริงมิได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ศาล
ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>